

ПЛАН ЕКСПАНСІЇ НА РИНОК США: EVMINOV BOARD

Юридична структура (Wyoming LLC), Податкова модель, Бюджет, Stripe/Mercury, Митниця та Логістика

Для кого: Костянтин (Evminov Spine Board)	Підготовлено: Apex Root Advisory	Дата: Вересень 2026	Статус: Готово до впровадження
---	----------------------------------	---------------------	--------------------------------

1. Стратегічний вибір: Власна Wyoming LLC проти «Схеми через американського партнера»

На старті розглядалася схема відправки дощок на партнера в Каліфорнії (Burbank), оформивши на нього всі дошки, Stripe, банкінг та податки. Глибокий аналіз показує: довіряти сторонній особі банківські рахунки, Stripe та звітність у США — критично небезпечно. Нижче наведено порівняльний аналіз двох моделей:

Критерій / Ризик	Схема через партнера в США	Власна Wyoming LLC (Рекомендація Apex Root)
Контроль над грошима та виплатами	Нульовий. Гроші на рахунку партнера. У разі конфлікту, розлучення, судового позову до партнера, податкового арешту IRS чи блокування — всі кошти заморожуються миттєво.	100% контроль Кості. Рахунок у Mercury Bank відкритий на власну LLC. Тільки Костя володіє доступом до виплат, карток і платежів.
Податки штату (State Tax)	Каліфорнія (Burbank): \$800 обов'язковий мінімальний Franchise Tax на рік + 8.84% податок на прибуток корпорацій (або до 13.3% на фізособу-партнера).	Вайомінг: 0% податку на прибуток штату (Zero Corporate & Personal Income Tax). Державний звіт штату всього \$60 на рік.
Акаунт Stripe та Клієнтська база	Належать партнеру. Репутація Stripe, історія продажів та клієнти залишаються в чужій власності. Бізнес неможливо залучити інвестиції чи продати.	Капіталізація бренду Evminov. Stripe зареєстрований на Evminov USA LLC. Історія chargeback, довіра платіжних систем і база клієнтів ростуть на користь Кості.
Роль американського партнера	Незрозумілий юридичний статус: або партнер вимагає 20–30% долі за ризики, або це «номінал», що загрожує блокуванням за порушення комплаєнсу.	Чітка роль: 3PL оператор / Склад. Отримує фіксовану оплату за обробку замовлення (\$25–\$35 за відправку дошки) без доступу до грошей компанії.
Відповідальність перед IRS	Партнер несе персональну відповідальність за мільйонні обороти. Будь-який запит IRS викличе паніку та вимогу закрити бізнес.	Компанія подає офіційну форму IRS 5472/1120 pro-forma, діючи повністю в правовому полі США без жодних сірих схем.

Ключовий висновок для Кості: Американський партнер у Burbank потрібен виключно як надійний фізичний склад і руки (прийняти партію, наклеїти лейбл UPS, віддати кур'єру). Всі фінансові артерії (Stripe, банк Mercury, права на сайт, податковий номер EIN) мають належати власній компанії Кості у Вайомінгу.

2. Детальна калькуляція витрат: Запуск та утримання бізнесу в США

Усі витрати розділені на три прозорі категорії: Одноразовий запуск, Щорічна підтримка та Unit-економіка на 1 дошку.

A. Одноразові витрати на запуск (One-Time Setup)

Стаття витрат	Провайдер / Орган	Вартість	Що входить / Призначення
Державне мито штату Вайомінг	Secretary of State WY	\$102	Офіційна реєстрація Articles of Organization у держреєстрі Вайомінгу.
Registered Agent + Юр. адреса (1 рік)	Northwest Registered Agent	\$125 – \$225	Обов'язковий ліцензований агент у Вайомінгу, адреса, сканування пошти.
Отримання EIN від IRS без SSN	IRS (Форма SS-4)	\$0 – \$100	Податковий номер компанії. Безкоштовно по факсу або через послугу агента.
Operating Agreement (Статут)	Внутрішній договір	\$0	Корпоративна угода Single-Member LLC для банку Mercury та Stripe.
Відкриття бізнес-рахунку	Mercury Bank / Relay	\$0	Повноцінний US бізнес-рахунок з ACH та Wire безкоштовно.
Реєстрація платіжного шлюзу	Stripe US	\$0	Підключення карток, Apple Pay, Google Pay, Klarna/Affirm.
Американський номер телефону	OpenPhone / Zadarma	\$15	Віртуальний номер США для верифікації Stripe, банку та клієнтів.
РАЗОМ НА ЗАПУСК:	—	\$242 – \$442	Повний запуск американської компанії «під ключ».

Б. Щорічні обов'язкові платежі (Annual Fixed Maintenance)

Стаття щорічних витрат	Періодичність	Вартість / рік	Призначення платежу
Wyoming Annual Report (Звіт штату)	Щорічно	\$60	Обов'язковий звіт штату для підтримання активного статусу (Good Standing).
Продовження Registered Agent	Щорічно	\$125 – \$175	Офіційний агент, прийом судових листів та оренда комерційної адреси.
Звітність IRS Form 5472 + Form 1120	Щорічно (до 15 квітня)	\$500 – \$900	Подання обов'язкового звіту нерезидента через US CPA (штраф за неподання \$25k!).
Бухгалтерська програма	Щомісячно (\$15–\$30/міс)	\$180 – \$360	QuickBooks Online Simple Start / Wave (автоматична синхронізація Stripe + Mercury).
Банківське обслуговування	Щомісячно	\$0	Mercury Bank не має абонентської плати чи вимог щодо мінімального залишку.
РАЗОМ ФІКСОВАНИХ ВИТРАТ:	На рік	\$865 – \$1,495	Всього ~\$72 – \$125 на місяць за легальну інфраструктуру в США.

В. Економіка однієї дошки (Unit Economics на замовлення \$450 – \$595)

Елемент розрахунку	Пряма авія з України (\$450)	Зі складу в Каліфорнії (\$595)	Принцип роботи / Хто отримує
Роздрібна ціна для клієнта	\$450.00	\$595.00	Сплачується покупцем через Stripe (карти, Apple Pay, Klarna).
Комісія Stripe (2.9% + \$0.30)	-\$13.35	-\$17.55	Автоматично утримується Stripe під час платежу.
Оптова закупка в Україні (ТОВ/ФОП)	-\$260.00	-\$280.00	Офіційна виручка виробника в Україні за ЗЕД-контрактом.
Фрахт / Доставка в США	-\$90.00 (авія)	-\$35.00 (морський фрахт у партії)	Meest / Nova Post Global або палетна морська доставка (LCL).
Фулфілмент партнера (Burbank)	\$0.00	-\$30.00	Оплата партнеру за прийом, пакування та передачу в UPS.
Доставка UPS Ground по США	\$0.00	-\$45.00 – \$60.00	Швидка доставка покупцю за 2–4 дні кур'єрською службою.
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК US LLC:	+\$86.65	+\$177.45 – \$192.45	Акумулюється на рахунку Mercury для маркетингу та дивідендів.

3. Покроковий гайд: Від реєстрації до першого платежу

Інфраструктура розгортається на 100% дистанційно з України. Візит до США чи наявність візи не потрібні.

Крок 1: Реєстрація Wyoming LLC та призначення Registered Agent

- Обирається назва: наприклад, Evminov USA LLC або Evminov Spine Systems LLC.
- Реєстрація через офіційного агента (наприклад, Northwest Registered Agent).
- Вартість: \$102 держмито + \$125 агент = \$227. Займає 24–48 годин.
- Результат: офіційні Articles of Organization із печаткою штату Вайомінг.

Крок 2: Оформлення Operating Agreement (Внутрішній статут компанії)

- Юридичний документ, що закріплює 100% частку Кості як єдиного власника (Single-Member LLC).
- Не публікується у відкритому реєстрі штату, але є обов'язковим для відкриття банку та Stripe.
- Оформлюється за типовою формою штату Вайомінг без додаткових витрат (\$0).

Крок 3: Отримання податкового номера EIN (Employer Identification Number) від IRS

- Оскільки у Кості немає американського SSN, заявка подається за Формою SS-4.
- У рядку 7b зазначається «Foreign» (іноземний нерезидент).
- Спосіб подання: відправка форми факсом до IRS або дзвінок до міжнародного офісу IRS у Філадельфії (+1-267-941-1099). Або через послугу Northwest Registered Agent (\$50–\$100).
- Термін отримання: від 4 до 15 робочих днів. Результат: офіційне повідомлення IRS CP-575 із номером EIN.

Крок 4: Чи потрібен ITIN (Individual Taxpayer Identification Number)?

- Важливе роз'яснення: Для відкриття LLC, отримання EIN, відкриття рахунку в банку Mercury та підключення Stripe ITIN **НЕ ПОТРІБЕН!** Достатньо закордонного паспорта Кості та номера EIN компанії.
- ITIN знадобиться пізніше, якщо Костя вирішить подавати індивідуальну декларацію 1040-NR у США. Його можна оформити спокійно пізніше разом із першою річною звітністю через форму W-7 (\$0 додаткових витрат на старті).

Крок 5: Відкриття бізнес-рахунку в US Business Bank (Mercury Bank / Relay Financial)

- Онлайн-подання на mercury.com (сучасний необанк для tech & e-commerce компаній, застрахований FDIC).
- Документи: закордонний паспорт Кості, Articles of Organization, Operating Agreement, лист з EIN від IRS.
- Вимога банку: Mercury перевіряє сайт бізнесу. Наш оновлений сайт evminovusa.com із прозорим описом девайса, реальними цінами, політикою доставки та адресою гарантує 100% проходження комплаєнсу.
- Результат: Checking-рахунок з реквізитами ACH (для Stripe) та International SWIFT (для переказів в Україну).

Крок 6: Підключення та активація платіжного шлюзу Stripe US

- Реєстрація на stripe.com: вказується Evminov USA LLC, адреса у Вайомінгу, EIN та рахунок Mercury Bank.
- Налаштування моментальних щоденних виплат (Daily Payouts) з Stripe на рахунок у Mercury.
- Активація в 1 клік методів оплати: Apple Pay, Google Pay, кредитні картки (Visa, MC, Amex), а також Klarna / Affirm (оплата 4 платежами без переplat, що збільшує конверсію на 35–40% для товарів за \$450–\$600).

Крок 7: Автоматизація бухгалтерського обліку (Bookkeeping)

- Підключення QuickBooks Online Simple Start або Xero до Stripe та Mercury через API.
- Кожне замовлення, собівартість дошки, комісія Stripe, доставка UPS та витрати автоматично розносяться по статтях.
- Наприкінці року податковий звіт для CPA формується за кілька хвилин без ручної роботи.

4. Податкова стратегія в США та бухгалтерський облік

Оподаткування компанії у США побудоване на принципі повної легальності та усунення подвійного оподаткування.

❑❑ КРИТИЧНЕ ПОДАТКОВЕ ПРАВИЛО: Форма IRS 5472 + Form 1120 pro-forma

Single-Member LLC у США, яка на 100% належить іноземному нерезиденту (Кості), має податковий статус Disregarded Entity. Компанія зобов'язана щороку до 15 квітня подавати інформаційний звіт Form 5472 разом із pro-forma Form 1120.

- У формі відображаються так звані reportable transactions між LLC та її іноземним власником (внесення капіталу, закупівля дощок у виробника в Україні, виведення дивідендів).
- ШТРАФ ЗА НЕПОДАННЯ АБО ПРОСТРОЧЕННЯ СТАНОВИТЬ \$25,000!
- Рішення: Цей звіт подає американський ліцензований бухгалтер (CPA / Enrolled Agent). Вартість послуги ~\$500–\$800 на рік, що повністю знімає ризик будь-яких штрафів IRS.

А. Федеральний податок на прибуток у США: ETBUS та трансфертне ціноутворення

Іноземна особа сплачує податок на прибуток у США лише якщо її бізнес визнано ETBUS (Engaged in Trade or Business in the United States) і дохід є ECI (Effectively Connected Income).

- При прямих відправках з України (Direct Air): Склад у США відсутній, діяльність ведеться з України = 0% federal income tax у США.
- При зберіганні партій на складі в Burbank, CA: Наявність інвентарю в США формує US-source дохід від реалізації товару. Щоб податкове навантаження було оптимальним, застосовується класичне Трансфертне ціноутворення (Transfer Pricing):

❑ Механізм трансфертного ціноутворення між українським заводом та Evminov USA LLC:

1. Український виробник (ТОВ або ФОП Кості) продає партію дощок американській компанії Evminov USA LLC за оптовою ціною (наприклад, \$280 за одиницю). У цю ціну включено: матеріали, оплата праці, збирання, контроль якості та ліцензійні роялті за використання патенту Євмінова.
2. Американська компанія продає дошку покупцю на сайті за \$595. З валової маржі (\$315) американська LLC офіційно списує всі витрати: фулфілмент у Burbank (\$30), доставку UPS (\$50), комісію Stripe (\$17), рекламу Google/Meta (\$120–\$140), утримання софту та юристів.
3. Результат: Чистий прибуток у США залишається на рівні 5–8% (\$25–\$45 з дошки), а основна додана вартість легально залишається в Україні на виробництві під українське оподаткування (наприклад, ставка 5% ЄП або загальна система з реальними витратами).

Б. Податок з продажів штатів (Sales Tax): Physical Nexus vs Economic Nexus

Sales Tax — це непрямий податок (аналог ПДВ), який додається зверху до вартості покупки та сплачується кінцевим споживачем у США.

- Physical Nexus у Каліфорнії: Оскільки дошки фізично зберігаються на складі партнера у Burbank, CA, у компанії виникає обов'язок збирати Sales Tax лише з покупців, які проживають у штаті Каліфорнія (ставка ~7.25% – 10.25% залежно від міста). Зібрані кошти щокварталу перераховуються до California CDTFA.
- Economic Nexus (Інші 49 штатів): При продажах у Флориду, Техас, Нью-Йорк, Іллінойс тощо збирати Sales Tax не потрібно, доки оборот у конкретному штаті не перевищить ліміт (зазвичай \$100,000 виручки або 200 замовлень на рік).
- Автоматизація через Stripe Tax: Stripe автоматично розпізнає штати, нараховує податок у чекаут та генерує готові звіти.

В. Український податковий аспект: KIK (Контрольовані іноземні компанії)

Костя як податковий резидент України, що володіє 100% компанії у США, підпадає під регулювання KIK:

1. Повідомлення про KIK: Протягом 60 днів після реєстрації Wyoming LLC надсилається повідомлення до ДПС України через електронний кабінет платника.
2. Звільнення від податку на прибуток в Україні: Якщо загальний дохід усіх KIK резидента не перевищує 2 000 000 євро на рік, нерозподілений прибуток компанії у США повністю звільняється від оподаткування в Україні (ст. 39-2 ПКУ).
3. Виплата дивідендів: Якщо Костя вирішить вивести прибуток з Mercury на особистий рахунок в Україні, сплачується пільгова ставка 9% ПДФО + військовий збір.

5. Логістика, Митниця, Імпорт/Експорт та регулювання FDA

Налагодження регулярного каналу поставок габаритних виробів (вага 10–12 кг, довжина до 2.4 м або розбірні версії) вимагає чіткого правового оформлення на митниці України та США.

Етап ланцюга	Відповідальна сторона	Документи та Дії	Митний та податковий статус
1. Виробництво та експорт з України	Виробник ТОВ / ФОП Євмінов	- Зовнішньоекономічний договір (ЗЕД-контракт) з Evminov USA LLC. - Інвойс (Commercial Invoice), пакувальний лист (Packing List). - Експортна вантажна митна декларація (форма МД-2).	Офіційний експорт (0% ПДВ). Оплата надходить у валюті (USD), закриваючи валютний нагляд НБУ.
2. Міжнародне транспортування	Логістичний оператор (Meest / фрахт)	- Авіа-доставка: 7–12 днів (для поодиноких термінових замовлень). - Морський збірний вантаж (LCL): автотранспортом до портів ЄС (Гданськ/Гамбург), далі судном до порту Long Beach (LA) — 35–45 днів.	Морська палетна доставка розбірних моделей знижує транспортні витрати до \$25–\$35 за одиницю.
3. Митне оформлення в США (Import Clearance)	Evminov USA LLC (Importer of Record) + Брокер	- Evminov USA LLC виступає офіційним імпортером (IOR) за своїм EIN. - Оформлення митної декларації CBP (Customs & Border Protection). - Для комерційних партій понад \$2,500 оформлюється Customs Bond (~\$250–\$350/рік).	HTS Код: 9506.91.0030 (Gymnastic / Physical exercise equipment). Базова ставка мита США: 0% – 4.6%.
4. Прийом на склад у Burbank, CA	Партнер як 3PL оператор	- Прийом вантажу, перевірка цілісності пакування. - Розміщення на стелажах для тимчасового зберігання. - Договір надання послуг фулфілменту між Evminov LLC та партнером.	Партнер не є власником товару, а виступає зберігачем та оператором відправки за фіксовану плату.
5. Доставка покупцю по США	UPS Ground / FedEx Home Delivery	- Партнер друкує перевізний стікер з кабінету Shippro компанії. - Кур'єр забирає пакунок зі складу в Burbank. - Покупець автоматично отримує трек-номер на email.	Швидка доставка по США за 2–4 дні. Клієнт отримує сервіс рівня локального американського бренду.

☐ **Регулювання FDA: Як правильно класифікувати продукт і зекономити \$9,000+ щороку**

У США існує суворе розмежування між медичними виробами (Medical Devices) та обладнанням для фізичних тренувань (General Wellness & Fitness Equipment):

- Якщо позиціонувати як медичний виріб від гриж (Medical Traction Device): Виробництво в Україні зобов'язане проходити щорічну реєстрацію FDA Establishment Registration із обов'язковим щорічним збором \$9,280 на рік, призначати ліцензованого агента в США та вести клінічну сертифікацію.
- СТРАТЕГІЧНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ КОСТІ: У митних деклараціях, інвойсах та документах на імпорт класифікувати тренажер як «Spine Decompression Fitness & Exercise Equipment» (Спортивно-оздоровче обладнання для зміцнення та декомпресії хребта).
- Це на 100% відповідає чинному керівництву FDA «General Wellness: Policy for Low Risk Devices», повністю звільняє від реєстраційного збору у \$9,280/рік та усуває ризик затримки чи арешту вантажу митницею США!

6. Дорожня карта впровадження (30-денний план дій)

Чіткий графік розгортання бізнес-структури в США без порушення поточного виробництва.

Дні 1 – 3	Юридичний старт та реєстрація компанії: - Подання заяви на реєстрацію Evminov USA LLC у штаті Вайомінг через Northwest Registered Agent. - Затвердження Operating Agreement (фіксація 100% володіння Кості як Single-Member). - Отримання віртуального американського номера телефону (OpenPhone / Zadarma).
Дні 4 – 10	Податковий номер та комплаєнс платформи: - Підготовка та відправка форми SS-4 на отримання EIN від IRS факсом або через послугу агента. - Фіналізація оновленого сайту evminovusa.com (внесення назви LLC, юридичної адреси, публічної оферти, політики конфіденційності та умов гарантії).
Дні 11 – 18	Банкінг та Платіжні шлюзи: - Отримання офіційного листа IRS із номером EIN (CP-575). - Подання заявки та відкриття бізнес-рахунку в Mercury Bank (підготовка сайту гарантує швидкий апрув). - Активація мерчант-акаунту в Stripe US: підключення карток, Apple Pay, Google Pay та Klarna/Affirm.
Дні 19 – 25	ЗЕД та Договір фулфілменту з партнером у Burbank: - Укладання рамкового ЗЕД-контракту між українським виробником та Evminov USA LLC. - Підписання договору складських послуг (3PL Service Agreement) з партнером у Каліфорнії (\$30 за упаковану відправку). - Підключення акаунту доставки (Shippo / Pirate Ship) із корпоративними тарифами UPS Ground.
Дні 26 – 30	Синхронізація бухгалтерії та Запуск продажів: - Інтеграція Stripe + Mercury із QuickBooks Online для автоматичного обліку доходів та витрат. - Проведення тестового платежу на сайті та відправлення тестової дошки клієнту в США. - Запуск цільового трафіку (Google Ads за пошуковими запитами spine decompression table, herniated disc home therapy).

РЕЗЮМЕ ТА НАСТУПНІ КРОКИ ДЛЯ КОСТІ

Запропонована структура вирішує всі ключові виклики виходу бренду Євмінова на ринок США:

- 100% фінансова безпека: Костя особисто володіє рахунком Mercury та акаунтом Stripe. Жоден партнер чи третя сторона не має доступу до грошей.
- Мінімальні витрати: Старт коштує менше \$400, а щорічна фіксована підтримка — близько \$100 на місяць.
- Оптимальне податкове навантаження: Вайомінг має 0% податку штату, а трансфертне ціноутворення дозволяє легально акумулювати основний прибуток в Україні.
- Партнер у Burbank: Займається виключно фізичним складом і логістикою, отримуючи чесну фіксовану плату без податкових та юридичних ризиків.

Команда Арех Root LLC готова повністю взяти на себе супровід процесу: реєстрацію LLC, відкриття Mercury/Stripe, юридичні шаблони ЗЕД-контрактів, підключення Stripe Tax та фінальний запуск продажів.